

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2342 -
2343/2533

นายวสันต์ จุลกะนาค
บริษัทเจนนี่ แพนซี่ (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

จำเลย

บริษัทเจนนี่ แพนซี่ (ประเทศไทย)
จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ปัญหาข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่งไม่รับ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยในข้อ 3 ที่ว่าเมื่อจำเลยยังมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้าน
เลขที่ 57/6 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามเอกสาร
หมาย ล.2 ย่อมเป็นการยืนยันสถานภาพของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ว่ายังคงเป็นลูกจ้างของ
จำเลยอีกทั้งในระหว่างการประชุมที่สำนักงานของจำเลยซึ่งโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้ผลจาก
ที่ประชุมแล้วไม่มาทำงานอีกต่อไป แต่จำเลยได้มีประกาศให้โจทก์ทุกคนมาทำงาน
ตามเอกสารหมาย ล.4 ย่อมแสดงว่าจำเลยยังมิได้มีการเลิกจ้างโจทก์ที่ 1 ที่ 2 แต่
ศาลแรงงานกลางกลับเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์แล้ว จึงเป็นอุทธรณ์ได้แย้งการ
ตีความการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนต่อพยานหลักฐาน โปรดมีคำสั่งให้
รับอุทธรณ์จำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 62)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณากับคดีอื่นอีก 4 สำนวน ซึ่งโจทก์ถอนฟ้องในระหว่างพิจารณา โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย จำนวน 12,600 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 5,180 บาท และค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 3,780 บาท ให้โจทก์ที่ 1 และจ่ายค่าชดเชยจำนวน 10,500 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 4,316 บาท และค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 3,150 บาท ให้โจทก์ที่ 2 คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว(อันดับ 53)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยสั่งปิดโรงงานแล้วเรียกโจทก์ทั้งสอง และพนักงานอื่นมาประชุม ที่สำนักงานใหญ่ เสนอให้โจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นลาออก โดยกำหนดเงื่อนไขว่า หากโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นไม่ลาออกจำเลยจะไม่จ่ายค่าจ้างที่ค้างและจะให้มาทำงานที่สำนักงานใหญ่ต่อไป โดยตัดค่าจ้างร้อยละสามสิบเมื่อโจทก์และพนักงานอื่นไม่ยอมรับเงื่อนไข จำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นทำงานภายใต้สภาพการจ้างเดิมต่อไป แสดงว่าจำเลยปิดโรงงานโดยมีเจตนาจะมีให้โจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นทำงานภายใต้สภาพการจ้างเดิมต่อไป เป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้วที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่จำเลยเรียกโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นไปประชุมที่สำนักงานใหญ่ ยังถือว่าโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นยัง

เป็นพนักงานของจำเลยอยู่ และจำเลยยังมิได้แสดงออกถึงการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง ศาลแรงงานกลางแปลความหมายของคำเบิกความพยานจำเลยคลาดเคลื่อนผิดไป จากความจริง จำเลยยังมิได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองดังนี้ อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยสั่งปิดโรงงานแล้วเรียกโจทก์ทั้งสอง และพนักงานอื่นมาประชุม ที่สำนักงานใหญ่ เสนอให้โจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นลาออก โดยกำหนดเงื่อนไขว่า หากโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นไม่ลาออกจำเลยจะไม่จ่ายค่าจ้างที่ค้างและจะให้มาทำงานที่สำนักงานใหญ่ต่อไป โดยตัดค่าจ้างร้อยละสามสิบเมื่อโจทก์และพนักงานอื่นไม่ยอมรับเงื่อนไข จำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นทำงานภายใต้สภาพการจ้างเดิมต่อไป แสดงว่าจำเลยปิดโรงงานโดยมีเจตนาจะมีให้โจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นทำงานภายใต้สภาพการจ้างเดิมต่อไป เป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้วที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่จำเลยเรียกโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นไปประชุมที่สำนักงานใหญ่ ยังถือว่าโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นยังเป็นพนักงานของจำเลยอยู่ และจำเลยยังมิได้แสดงออกถึงการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง ศาลแรงงานกลางแปลความหมายของคำเบิกความพยานจำเลยคลาดเคลื่อนผิดไป จากความจริง จำเลยยังมิได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองดังนี้ อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ครีฎมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ปรีชา ธานันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>